

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/5479/25

הצעת חוק חסיון שמות ראש המטה הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וראש שירות הביטחון הכללי, התשפ"ה–2025

1. חסיון שמות ראש המטה הכללי וראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
- (א) שמם של ראש המטה הכללי ושל ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, חסוי וגילויים או פרסומם אסור, לרבות מידע אישי אודותיהם שעשוי לחשוף את זהותם.
- (ב) המגלה או המפרסם מידע חסוי לפי סעיף זה בלא היתר, דינו – מאסר שלוש שנים; הביא אדם לגילוי או לפרסום כאמור ברשלנות, דינו – מאסר שנה.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), ראש הממשלה רשאי להתיר פרסום מידע כאמור באותו סעיף קטן ביחס לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ושר הביטחון רשאי להתיר פרסום מידע כאמור ביחס לראש המטה הכללי.
- (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לעניין זה, רשאי להתיר את פרסום שמותיהם של ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ושל ראש המטה הכללי, לרבות מידע אישי אודותיהם שעשוי לחשוף את זהותם, אם הדבר דרוש לשם חקירה פלילית או הליך משפטי, תוך שקילת האיזון בין הצורך בפרסום לבין הסיכון לביטחון הלאומי שעלול להיגרם מחשיפת המידע.
2. תיקון חוק שירות הביטחון הכללי
- בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–12002, בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (א), המילים "הודעה על המינוי תתפרסם ברשומות" – יימחקו ;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) שמו של ראש השירות חסוי וגילוי או פרסומו אסור, לרבות מידע אישי אודותיו שעשוי לחשוף את זהותו.

(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א1), ראש הממשלה רשאי להתיר פרסום מידע כאמור באותו סעיף קטן.

(א3) על אף האמור בסעיף קטן (א1), נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לעניין זה, רשאי להתיר את פרסום שמו של ראש השירות, לרבות מידע אישי אודותיו שעשוי לחשוף את זהותו, אם הדבר דרוש לשם חקירה פלילית או הליך משפטי, תוך שקילת האיזון בין הצורך בפרסום לבין הסיכון לביטחון הלאומי שעלול להיגרם מחשיפת המידע."

תחולה 3. חוק זה יחול על ראש המטה הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וראש שירות הביטחון הכללי שימונו לאחר תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום לא קיים חסיון על שמותיהם של ראש המטה הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וראש שירות הביטחון הכללי (להלן – ראשי מערכת הביטחון). בשל כך, מתעוררים לא מעט מקרים בהם ראשי מערכת הביטחון מושפעים מדעת הציבור בישראל, הן בשל החשש לאכזב והרצון לרצות והן בשל שאיפותיהם העתידיות להשתלב בחיים הציבוריים בהמשך חייהם לאחר הקריירה הביטחונית הנוכחית. המצב הקיים גורם לעיתים למצבים בהם קבלת החלטות ואף הצהרות היוצאות לתקשורת מלשכות ראשי מערכת הביטחון מונעות מתוך הרצון באהדת הציבור ולא מתוך הצורך הביטחוני של מדינת ישראל. לפעמים התחושה המתקבלת הינה כי ראשי ארגונים חשובים אלה נמצאים עמוק בתוך המסע הפוליטי שלהם בעוד הם מתיימרים לשרת את ביטחון אזרחי ישראל. מטרת הצעת חוק זו היא למנוע מצב בו שמותיהם של בעלי תפקידים ביטחוניים חשובים למדינת ישראל חשופים לציבור ובשל כך דעת הציבור עלולה להשפיע על החלטותיהם וכן על ביצוע פעולות שונות, עד לכדי מצב של פגיעה בביטחון המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ה (10.02.2025)